



Nr. 296 Kabinettsitzung vom 19. Juni 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1377, Bl. 144-146

Anwesend: Wirth, Bauer, Rathenau, Köster, Hermes, Brauns, Radbruch, Giesberts, Fehr; StS Hemmer, Heinrichi, Stieler, von Simson, Müller, Hirsch, Zapf, Schroeder, von Haniel; MinDir. Meissner, Müller, Popitz, Brecht, von Brandt, Köpke; MinR Rettig, Weigert, Kempner; Wirkl.LegR Rümelin; ORegR Greiner, Lehfeld; RKom. Kuenzer; für Preußen: MinDir. Nobis; Protokoll: RegR Offermann.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Allgemeine politische Lage.*
2. *Entwurf eines Gesetzes über eine vorläufige Arbeitslosenversicherung.*
3. *Änderungen des Reichsrats im Entwurf eines Gesetzes über die Ermächtigung zu Zollerhöhungen.*
4. *Entwurf eines Gesetzes über die Gebührenfreiheit bei Überführung von Kriegsleichen. [...]*
5. *Entwurf eines Gesetzes über den Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakischen Republik über Rechtsschutz und Rechtshilfe in bürgerlichen Angelegenheiten.*
6. *Entwurf eines Gesetzes, betreffend Rechtsüberleitung im oberschlesischen Abstimmungsgebiet.*
7. *Zwangsanleihe, Änderung des Einkommensteuergesetzes, Änderung des Erbschaftssteuergesetzes.*
8. *Außerhalb der Tagesordnung: Empfang der Mitglieder des Garantiekomitees.*
9. *Programm für die Verhandlungen mit dem Garantiekomitee.*
10. *Personalsache.*

1. Allgemeine politische Lage.

Nach längerer Aussprache erklärte der Herr *Reichskanzler* daß er sich wegen der allgemeinen politischen Ansprache im Reichstage zunächst mit dem Seniorenkonvent des Reichstags in Verbindung setzen werde. Im Anschluß hieran berichtete Staatskommissar Kuenzer über die allgemeine politische Lage. Seine Auffassung geht dahin, daß mit der Gefahr eines Putsches von Rechts oder Links

zur Zeit nicht zu rechnen sei. Die zunehmende Teuerung verstärke selbstverständlich die Neigung zu Gewalttätigkeiten. Er halte aber besondere Maßnahmen nicht für erforderlich.

Des weiteren berichtet Staatskommissar Kuenzer über den Offenburger Prozeß. Man könne als festgestellt ansehen, daß Schulz und Tillessen die Mörder des früheren Finanzministers Erzberger seien. Beide hielten sich in Ungarn auf, und ihre Auslieferung werde vom ungarischen Staat verweigert.

Der *Reichskanzler* kündigte über diese Auslieferungsfrage eine besondere Besprechung an.

2. Entwurf eines Gesetzes über eine vorläufige Arbeitslosenversicherung.

Reichsminister Dr. Brauns trägt den Inhalt des Entwurfs vor und beschäftigt sich eingehend mit den vom Reichsfinanzminister und Reichsminister des Innern erhobenen Einwendungen¹.

Reichsminister Dr. Köster trägt die in seinem Schreiben vom 12. Juni 1922 erhobenen Bedenken vor. Er ist bereit, seine Bedenken in dem vorliegenden Falle jedoch zurückzustellen, wenn das Kabinett sich allgemein auf den von ihm vertretenen Standpunkt stellt.

Der Herr *Reichskanzler* stellt dann durch Abstimmung fest, daß das Kabinett den vom Herrn Reichsminister des Innern eingenommenen Standpunkt, der in dem genannten Schreiben des Herrn Reichsministers des Innern zum Ausdruck kommt, für erwünscht hält.

Das Kabinett stimmt dann dem Entwurf des Herrn Reichsarbeitsministers zu².

¹ Artikel 163 Absatz 2 der RV sah für jeden Deutschen, dem eine angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden konnte, eine noch durch Reichsgesetz zu regelnde besondere Versorgung vor. Durch Demobilisationsverordnung war eine Erwerbslosenfürsorge eingeführt worden, die nun durch eine Arbeitslosenversicherung ersetzt werden sollte. In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf heißt es zum Inhalt: „Durch finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Träger des Wirtschaftslebens entlastet er [der Entwurf] die öffentlich-rechtlichen Verbände, die bisher die Kosten der Fürsorge allein bestritten haben. In Anlehnung an bewährte Grundgedanken der Sozialversicherung umreißt er den Kreis der Leistungsempfänger schärfer, als das die Erwerbslosenfürsorge vermag, und bietet dadurch höhere Gewähr dafür, daß die Unterstützungen nur denen zugute kommen, denen sie nach der erwähnten Verfassungsbestimmung zugeordnet ist. [...] Neue Zweige der Sozialversicherung dürfen unter den heutigen Verhältnissen nur eingeführt werden, wenn es gelingt, die Verwaltungskosten, die dadurch entstehen, auf das äußerste Mindestmaß zu beschränken. Der Entwurf sieht daher davon ab, neue Versicherungsträger zu schaffen. Er bedient sich für die Erhebung der Beiträge der Krankenkassen und für die Auszahlung der Leistungen der Arbeitsnachweise, deren Organisation durch das Arbeitsnachweisgesetz demnächst abgeschlossen werden wird.“ (R 43 I/2027, Bl. 193-241, hier: Bl. 210f). Bedenken grundsätzlicher Art hatte der RIM in seinem Schreiben vom 12.6.22 an den RK an den Entwurf geknüpft: „Zahlreiche Gesetze und Gesetzentwürfe bringen – und zwar in letzter Zeit immer häufiger – die Vorschrift, daß der Erlaß von Ausführungsverordnungen der Reichsregierung mit Zustimmung von Ausschüssen des Reichstages (zum Teil auch anderer Körperschaften, wie des Reichskohlenrates, des Reichswirtschaftsrates usw.) zu erfolgen habe. Meine schwerwiegenden verfassungsrechtlichen und politischen Bedenken gegen dieses Verfahren habe ich in verschiedenen Rundschreiben (4. Juni 1921, 24. September 1921 und 28. Februar 1922) sowie in mannigfachen Einzelschreiben an die beteiligten Reichsressorts eingehend dargelegt. Sie gipfeln in der Hauptsache darin, daß durch die Zustimmung von Ausschüssen des Reichstages zu Verordnungen der Reichsregierung entweder ein in der Reichsverfassung nicht zugelassener Weg einer vereinfachten Gesetzgebung beschritten wird oder daß der Reichstag abweichend von den Grundsätzen der Reichsverfassung zur Mitwirkung beim Gesetzesvollzuge berufen wird, was eine starke Einschränkung der parlamentarischen Ministerverantwortlichkeit und eine Verwischung der verfassungsmäßigen Grenzen zwischen Gesetzgebung und vollziehender Gewalt bedeutet.“ Er schlägt dem Kabinett daher folgende Entschließung vor: „Es ist aus verfassungsrechtlichen und politischen Gründen unerwünscht, wenn in Gesetzen bestimmt wird, daß die von der Reichsregierung zur Ausführung von Gesetzen zu erlassende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften an die Zustimmung eines Ausschusses des Reichstages oder einer anderen Körperschaft (mit Ausnahme des Reichsrats Artikel 77, 67, 60 der Reichsverfassung) gebunden werden. Die Reichsministerien sollen dahingehende Vorschläge in Gesetzentwürfen unterlassen und dahingehenden Anträgen im Reichsrat oder Reichstag entgegentreten. Die „Anhörung“ derartiger Ausschüsse gesetzlich vorzuschreiben und diese Anhörung auch in der Verkündungsformel von Verordnungen zum Ausdruck zu bringen, ist unbedenklich.“ (R 43 I/2027, Bl. 260 f.). Der RFM hatte in seinem Schreiben an den RK vom 11.5.22 Bedenken finanzieller Art geäußert, z. B. erschien es ihm unvereinbar mit der gegenwärtigen Wirtschaftslage, daß der § 12 Abs. 2 Ziffer 3 dem Arbeitslosen die Ablehnung einer durch Ausstand oder Aussperrung freigewordenen Arbeitsstelle zugestand (dies und weitere ministerielle Stellungnahmen zum Entwurf in R 43 I/2027, Bl. 246 f.).

² Der Entwurf geht am 29.1.1923 dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 5531, Bd. 376), wird am 5.6.23 dem Ausschuß für soziale Angelegenheiten zugewiesen (RT Bd. 360, S. 11175) und bleibt in dieser Legislaturperiode unerledigt.

3. Änderungen des Reichsrats im Entwurf eines Gesetzes über die Ermächtigung zu Zollerhöhungen.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ³.

4. Entwurf eines Gesetzes über die Gebührenfreiheit bei Überführung von Kriegsleichen. [...]

5. Entwurf eines Gesetzes über den Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakischen Republik über Rechtsschutz und Rechtshilfe in bürgerlichen Angelegenheiten.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ⁴.

6. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Rechtsüberleitung im oberschlesischen Abstimmungsgebiet.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ⁵.

7. Zwangsanleihe, Änderung des Einkommensteuergesetzes, Änderung des Erbschaftssteuergesetzes ⁶.

Reichsminister Dr. Hermes erklärt, daß er zur Zeit eine Änderung des Einkommen- und Erbschaftssteuergesetzes für unerträglich halte. Er sei bereit, mit den Regierungsparteien darüber zu verhandeln. Sollte dann trotzdem irgendeine Änderung sich als nötig erweisen, so werde er noch einmal an das Kabinett herantreten und eine Änderung für Herbst ins Auge fassen.

Der Herr *Reichskanzler* teilt mit, daß nach ihm gewordenen Mitteilungen die Sozialdemokraten eine Änderung des Erbschaftssteuergesetzes befürworten. Dabei handelt es sich nicht um eine Struk-

³ Der ursprüngliche Entwurf war der Rkei am 28.3.22 zugegangen und am 11.4.22 im Beschlußverfahren genehmigt (R 43 I/2416, Bl. 102-104, 106). Die im RR vorgenommenen Änderungen sollten eine stärkere Beteiligung des RR bei Abänderungen des Zolltarifs bewirken. In einem Schreiben vom 16.6.22 an die Rkei hatten der RFM, der RWiM und der REM den Änderungen des RR zugestimmt, da der Zweck des Gesetzes, nämlich den Interessen des Wirtschaftslebens dienende Zolltarifänderungen möglichst schnell durchzusetzen, auch nach der Abänderung gewährleistet schien. Der Entwurf gelangt am 28.6.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4681, Bd. 374), wird am 10.7.22 in 1. Beratung dem Ausschuß für Volkswirtschaft überwiesen (RT Bd. 356, S. 8395 B und RT-Drucks. Nr. 4732, Bd. 374), am 13.7.22 verabschiedet (RT Bd. 357, S. 9442) und am 7.2.23 verkündet (RGBl. 1923 II, S. 57).

⁴ Eine Reihe von Staaten des europäischen Festlandes hatte den internationalen Verkehr auf dem Gebiete des Rechtsschutzes und der Rechtshilfe in bürgerlichen Angelegenheiten in befriedigender Weise durch das Haager Abkommen über den Zivilprozeß vom 17.7.1905 (RGBl. 1909, S. 409) gelöst. Ein Beitritt für den neugebildeten Staat war nach Artikel 27 des Vertrages nicht möglich, der Umfang der deutsch-tschechoslowakischen Rechtsbeziehungen machte jedoch feste Abmachungen erforderlich (R 43 I/149, Bl. 172-178). Das Gesetz (und der Vertrag vom 8.1.1922) gelangt am 22.12.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 5447, Bd. 376), wird am 15.1.23 verabschiedet (RT Bd. 357, S. 9442) und am 7.2.23 verkündet (RGBl. 1923 II, S. 57).

⁵ Genauer handelt es sich um den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Vereinbarungen der deutschen Regierung und der Polnischen Regierung mit der Interalliierten Plebiszit-Kommission für Oberschlesien über gewisse Fragen der Rechtsüberleitung im oberschlesischen Abstimmungsgebiet. In dem Entwurf geht es einmal um verwaltungstechnische Fragen, zum anderen um die Behandlung derjenigen Strafverfahren, die bei den von der Kommission eingesetzten Gerichten anhängig sind oder gewesen sind (R 43 I/364, Bl. 118-120). Der Entwurf gelangt am 25.6.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4586, Bd. 374), wird hier in 3. Lesung am 26.6.22 verabschiedet (RT Bd. 356, S. 8100) und am 27.7.1922 verkündet (RGBl. 1922 II, S. 738).

⁶ Der Entwurf eines Gesetzes über die Zwangsanleihe (RT-Drucks. Nr. 4430, Bd. 374), der von den Abgeordneten Crispian und Genossen eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes (RT-Drucks. Nr. 4203, Bd. 373), sowie die Gesetzentwürfe zur Änderung des Erbschaftssteuergesetzes, eingebracht von den Abgeordneten Curtius, Becker (Hessen) und Genossen (RT-Drucks. Nr. 4479, Bd. 374) und Hergt und Genossen (RT-Drucks. Nr. 4480, Bd. 374) hatten am 17.6.1922 auf der Tagesordnung des RT gestanden (RT Bd. 355, S. 7859). Dabei waren die genannten Entwürfe dem 11. Ausschuß (Steuern) zur Beratung überwiesen worden.

turänderung. Der Reichsfinanzminister wird mit den Regierungsparteien verhandeln, dort zunächst seinen Standpunkt vertreten und dann über den Erfolg der Verhandlungen berichten.
Das Kabinett stimmt diesem Vorschlage des Herrn Reichskanzlers zu.

8. Außerhalb der Tagesordnung: Empfang der Mitglieder des Garantiekomitees ⁷.

Reichsminister Dr. Rathenau macht davon Mitteilung, daß Herr Professor Haguenin gebeten habe, daß der Herr Reichskanzler, der Reichsminister des Auswärtigen und der Reichsminister der Finanzen am 20. d. Mts. die Mitglieder des Garantiekomitees empfangen. Der Herr *Reichskanzler* erklärt sich bereit, die Herren am 20. Juni um 12 Uhr zu empfangen. Der Herr Reichsminister der Finanzen und der Herr Reichsminister des Auswärtigen werden die Herren am gleichen Tage empfangen.

9. Programm für die Verhandlungen mit dem Garantiekomitee ⁸.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* verliest die von ihm entworfenen Richtlinien und übergibt 1 Exemplar davon dem Herrn Reichskanzler. [...]

10. Personalsache.

Staatssekretär Dr. Hemmer macht Mitteilung von einem Schreiben des Preußischen Justizministers vom 16. d. Mts., in welchem ersucht wird, die gemäß § 53 der Strafprozeßordnung erforderliche Genehmigung der Reichsregierung zur Aussage des Reichsministers der Finanzen, Dr. Hermes, herbeizuführen ⁹. Nach ständiger Übung erteilt gemäß einem Gutachten des Reichsjustizministeriums in solchen Fällen das Reichskabinett die Genehmigung. Im Einverständnis und auf Antrag von Reichsminister Dr. Hermes erteilt das Kabinett einstimmig die erbetene Genehmigung.

⁷ Nach einer Meldung der DAZ war das Garantiekomitee schon am 18.6.22 in Berlin eingetroffen (DAZ vom 19.6.22, Nr. 278), um mit Vertretern der RReg. über die Modalitäten der Kontrollmaßnahmen zu sprechen. Die DAZ stellt sich unter der Überschrift „Was will das Garantiekomitee? Ein kulturelles und wirtschaftliches Attentat“ in scharfer Form gegen das Garantiekomitee, räumte jedoch zum Schluß ein, daß die praktische Arbeit zeigen müsse, welche Absichten das Komitee verfolge. Bisher hätten lediglich vorläufige Fühlungen zwischen den verschiedenen in Betracht kommenden Persönlichkeiten stattgefunden (DAZ, 21.6.22, Nr. 282).

⁸ Nach den Richtlinien für die Verhandlungen mit dem Garantiekomitee sollte als allgemeines Ziel für die Verhandlungen verfolgt werden: „1. Die Erklärungen der Note vom 28.5.1922 werden aufrecht erhalten. 2. Danach sind Nachprüfungen nur zuzugestehen, soweit: a) die Souveränität Deutschlands nicht angetastet, b) der geregelte Gang der Deutschen Verwaltung nicht gestört, c) das deutsche Steuergeheimnis nicht verletzt wird. 3. Die Nachprüfung des Garantiekomitees ist danach lediglich als eine Nachprüfung der deutschen Kontrolle anzusehen; eine Ausübung unmittelbarer Kontrollen über die einzelnen Dienststellen findet nicht statt. Die Nachprüfung kann im Einzelfall nur auf Grund besonderer Zulassung und in Begleitung und durch Vermittlung eines von leitender deutscher Stelle bestimmten Beamten der Reichsfinanzverwaltung ausgeführt werden.“ (R 43 I/29, Bl. 141-144). Die Ergebnisse der Besprechungen mit dem Garantiekomitee, für die keine Protokolle in R 43 I ermittelt werden konnten, sind veröffentlicht in dem Weißbuch des AA, Aktenstücke zur Reparationsfrage vom 12. Juli bis 11. Dezember 1922.

⁹ Es geht dabei um die Zeugenaussage in dem von dem RFM Hermes eingeleiteten Verfahren gegen den Redakteur der „Freiheit“, Hensel, wegen Beleidigung: Hensel hatte den Vorwurf des Amtsmißbrauchs erhoben; siehe dazu auch Bericht des Untersuchungsausschusses des RT (RT-Drucks. Nr. 5485, Bd. 376). Der Prozeß endet mit der Verurteilung des Redakteurs zu 10 000 Mark Geldstrafe (R 43 I/933, Bl. 148 f., 152, 156).

Zitierhinweis

Nr. 296 Kabinettsitzung vom 19. Juni 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 888–892 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D296>